

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2236/2553

นายนิกร คำหา
นายเส็ง ทีมะสุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 650, มาตรา 680, มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 125

ก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ 1 เดือนเศษ โจทก์แถลงขอส่งสำเนาเอกสารหมาย จ.9 ต่อศาลและให้ฝ่ายจำเลย ศาลชั้นต้นอนุญาต โดยจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาแล้ว ต่อมาโจทก์สืบพยานและอ้างส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวต่อศาล แล้วแถลงหมดพยาน ถือว่าโจทก์สืบพยานเอกสารเสร็จแล้ว แต่จำเลยทั้งสองซึ่งโจทก์อ้างเอกสารดังกล่าว เป็นพยานหลักฐานยันตน มิได้คัดค้านว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอม ก่อนที่โจทก์ จะสืบพยานเอกสารดังกล่าวเสร็จ ทั้งมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตคัดค้านการอ้างเอกสาร ดังกล่าวก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา ถือว่าจำเลยทั้งสองมิได้คัดค้านความแท้จริงหรือ ความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 วรรคหนึ่งและวรรคสองจึง ต้องห้ามมิให้คัดค้านความแท้จริงหรือความถูกต้องของเอกสารนั้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 วรรคสาม

ตามรายการประจํานวนเกี่ยวกับคดีระบุข้อความว่า จำเลยที่ 1 ยอมรับว่าได้กู้ เงินโจทก์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 จำนวน 260,000 บาท จำเลยที่ 1 ชำระให้ โจทก์แล้ว 50,000 บาท เป็นต้นเงิน 40,000 บาท ดอกเบี้ย 10,000 บาท ส่วนเงินที่ ค้างชำระ 225,000 บาท จำเลยที่ 1 จะชำระให้โจทก์หลังจากนำที่ดินไปจำนองกับ ธนาคารแล้ว ข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ มิใช่เป็นข้อตกลง

ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่จะรับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้น ให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน จึงไม่เป็นการประนีประนอมยอมความตาม ป.พ.พ. มาตรา 850

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 225,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 470,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ขณะคดีในชั้นศาล อุทธรณ์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 5,000 บาท

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังยุติว่า จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้ในสัญญากู้ยืมเงิน จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในช่องผู้ค้ำประกัน ในสัญญาค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ชำระต้นเงินให้โจทก์แล้วจำนวน 40,000 บาท คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน ให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 หรือไม่... ส่วนที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าลงลายมือชื่อและเขียนตัวเลขจำนวน 5,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ขอกู้เงิน โจทก์เพิ่มเพื่อเป็นค่าโอนที่ดินลงใน ต่อมาโจทก์เขียนตัวเลข 51 เพิ่มขึ้นมาข้างหน้า ตัวเลข 5,000 บาท จึงเป็นเอกสารปลอมนั้น เห็นว่า ก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ 1 เดือนเศษ โจทก์แถลงขอส่งสำเนาต่อศาลและให้ฝ่ายจำเลย ศาลชั้นต้นอนุญาต จำเลยทั้งสองรับสำเนาไปแล้ว ต่อมาวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์สืบพยานและส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวต่อศาลแล้ว โจทก์แถลงหมดพยานถือว่าโจทก์สืบพยานเอกสารหมาย จ.9 เสร็จแล้ว แต่จำเลยทั้งสองซึ่งโจทก์อ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานยันตนก็ได้คัดค้านว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารปลอมก่อนที่โจทก์จะสืบพยานเอกสารดังกล่าวเสร็จ หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตคัดค้านการอ้างเอกสารดังกล่าวก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา ถือว่าจำเลยทั้งสองมิได้คัดค้านความแท้จริงหรือความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงต้องห้ามมิให้ฝ่ายจำเลยคัดค้านความแท้จริงหรือความถูกต้องของเอกสารนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 วรรคสาม อีกทั้งจำเลยก็ได้ถามค้านพยานโจทก์ว่า มีการเพิ่มตัวเลขลงในจริงหรือไม่ แต่เป็นเรื่องที่จำเลยเพิกความอ้างขึ้นมาภายหลังในชั้นสืบพยานจำเลยซึ่งเป็นเพียงคำเบิกความลอย ๆ ดังนั้น เอกสารดังกล่าวย่อมมีน้ำหนักรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 1 ที่ว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์เพียง 260,000 บาท จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ...เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักในการรับฟังมากกว่าพยานหลักฐานจำเลยที่ 1 ข้อเท็จจริง

ฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้วตามบันทึก มูลหนี้เดิมตามสัญญากู้ยืมเงินทั้งสองฉบับยอมระงับสิ้นไป โจทก์จึงไม่มีสิทธินำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมาฟ้องจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่า ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีระบุข้อความมีใจความว่า จำเลยที่ 1 ยอมรับว่าได้กู้เงินโจทก์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 จำนวน 260,000 บาท จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์แล้วจำนวน 50,000 บาท เป็นต้นเงินจำนวน 40,000 บาท และเป็นดอกเบี้ยจำนวน 10,000 บาท ส่วนเงินที่ค้างชำระจำนวน 225,000 บาท จำเลยที่ 1 จะชำระให้โจทก์หลังจากนำที่ดินไปจำนองกับธนาคารแล้ว ข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินมิใช่เป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่จะระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน จึงไม่เป็นการประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 850 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง โจทก์มีคำขอให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ จึงเกินคำขอของโจทก์ ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างในฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 470,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความในชั้นฎีกา 3,000 บาท แทนโจทก์นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(พงษ์ศักดิ์ วีระเสถียร-สถิตย์ ทาภูมิ-อิสระ ชัยรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>